CS-08 — Términos y condiciones / Acuerdo de participante

Estado: BORRADOR — contenido redactado; aprobación pendiente
Propietario: Gestión / jurídico
Requerido antes de: aceptación del pedido
Última revisión: 2026-07-14 (se agregaron cláusula de protección de datos, resolución de controversias, compromisos de tiempos de respuesta, referencia a I-PSEA-01 y códigos SGC actualizados)
Referencia de códigos SGC: ver `00_control/equivalencia_codigos_sgc.md`. Las referencias a `P-PSEA-17`, `P-PSEA-18`, `P-PSEA-19` apuntan a los significados vigentes post-renumeración 2026-06-14.

Objetivo

Establecer condiciones de servicio vinculantes.

Importante

Las cláusulas vinculantes deberán ser aprobadas por la asesoría jurídica o la función de contratación autorizada de la Universidad. Este documento define el contenido, no la redacción legal.

Cláusulas mínimas

1. Partes y descripción del servicio

El proveedor legal es la Universidad Nacional de Colombia, NIT 899.999.063-3, Sede Medellín. La Facultad de Minas, Laboratorio CALAIRE, ejecuta el servicio Ensayos de Aptitud para Gases Contaminantes Criterio. La contraparte participante será la organización identificada en la cotización y el registro aceptados.

2. Alcance seleccionado e incorporación técnico-SGC por referencia

La cotización identifica uno o más bloques entre CO, SO_2, O_3 y NO/NO_2. La ejecución técnica, evaluación estadística, controles aplicables y emisión de informes se rigen por los documentos PSEA vigentes y aprobados en `docs/qms/`. Estas condiciones comerciales los complementan y no los sustituyen.

3. Responsabilidades del proveedor y del participante

CALAIRE-EA coordina la ronda, dispone la instalación y el sistema de generación, administra y evalúa los datos y emite el informe y la constancia. El participante debe registrar información veraz, transportar y asegurar sus equipos, llevarlos calibrados y aptos, cumplir instrucciones y seguridad y reportar sus propios resultados dentro del plazo.

4. Transporte, custodia, instalación y riesgo de equipos

El embalaje y transporte de los equipos del participante se realiza conforme a `I-PSEA-01` (Embalaje y transporte de equipos de participantes), en su versión vigente al momento de la aceptación.

El participante conserva en todo momento la propiedad y el riesgo de pérdida o daño de su analizador, incluidos el transporte, la permanencia en las instalaciones y la devolución, y decide sobre los seguros correspondientes. CALAIRE documenta la recepción, el estado aparente, la instalación y la devolución del equipo. La responsabilidad de la Universidad por daños se limita según la cláusula 18.

5. Preparación de los participantes y consecuencias de una falla del instrumento

Si un analizador no supera la revisión previa o no puede operar al inicio, el participante puede reemplazarlo por otro compatible que supere una nueva revisión técnica, utilizar un cupo residual con otro analizador registrado, solicitar la única reprogramación permitida o retirarse conforme a CS-01 sección 8. CALAIRE-EA no asume reparación, calibración ni repetición gratuita por fallas atribuibles al participante o a su equipo.

6. Precio, impuestos, condiciones de pago y orden de compra

El precio es el indicado en la cotización aceptada (CS-06), expresado y facturado en COP, antes de impuestos; los impuestos y retenciones aplicables los determina la Universidad Nacional de Colombia. El pago o la orden de compra aceptable deben presentarse dentro de los 15 días calendario siguientes a la inscripción, sin exceder el cierre de inscripciones, salvo que la cotización indique otro plazo conforme a las políticas de la Universidad. Al vencer el plazo sin pago ni orden aceptable, el cupo se libera y la solicitud requiere nueva revisión.

7. Inscripción mínima, aplazamiento y cancelación de proveedor

CALAIRE-EA puede aplazar o cancelar la ronda si no se alcanza la inscripción mínima o por imposibilidad técnica o logística. Cuando la causa sea previsible, notificará con al menos 15 días calendario de anticipación; ante una emergencia, tan pronto como sea razonablemente posible. El participante elige conservar el cupo en la nueva fecha, trasladarlo a otra ronda disponible o cancelar con devolución del 100 % de lo pagado, sin penalidad, conforme al trámite financiero de la Universidad. Todo cambio se registra en CS-12 (CS-01 sección 8).

8. Gastos de baja, sustitución y cancelación de participantes

- **Retiro con 30 días calendario o más antes del inicio:** el participante puede solicitar una única reprogramación, sujeta a capacidad, o cancelar con devolución de lo pagado menos únicamente los costos directos no recuperables ya incurridos, documentados y permitidos por las políticas de la Universidad.
- **Retiro con menos de 30 días calendario:** puede solicitar una única reprogramación sujeta a capacidad y al pago de costos incrementales documentados; no hay devolución automática.
- **No presentación sin aviso:** no genera reprogramación ni devolución, salvo fuerza mayor demostrada y registrada en CS-12.
- **Sustitución del analizador** dentro de la misma organización: permitida hasta 15 días antes del inicio, sujeta a nueva revisión técnica y sin cambiar gases ni capacidad.
- **Sustitución de la organización:** requiere nuevo registro, aceptación de estos términos y revisión CS-09.
- No se cobra tarifa administrativa genérica; solo costos adicionales documentados y permitidos por la Universidad.

9. Plazos, correcciones de resultados y envíos tardíos

Las fechas de entrega se fijan en el cronograma controlado de cada ronda. Un resultado recibido después de la fecha oficial no entra al cálculo del valor asignado ni a la estadística grupal. Puede evaluarse individualmente solo si es técnicamente viable y no retrasa el informe; debe quedar identificado como tardío en los registros y en el informe del participante. La entrega tardía no genera repetición gratuita de la ronda. Las correcciones de identificación o transcripción durante la revisión del borrador se gestionan conforme a la sección 14.

10. Consentimiento de confidencialidad, codificación y divulgación

La opción predeterminada es confidencialidad total mediante código de participante, conforme a P-PSEA-19. La identidad o los resultados solo pueden divulgarse con autorización previa, expresa y separada, que identifique la finalidad, la información y el destinatario. El participante puede revocar el consentimiento hacia futuro por escrito; la revocación no deshace divulgaciones ya realizadas legítimamente antes de su recepción.

11. Anticolusión y presentación de informes veraces

Cada participante debe producir y reportar sus propios resultados. Se prohíbe intercambiar resultados antes del cierre, coordinar respuestas, manipular datos o presentar información falsa. Los indicios se registran e investigan conforme a P-PSEA-14; cualquier decisión debe respetar imparcialidad, confidencialidad y el tratamiento de trabajo no conforme aplicable.

12. Regla de valor asignado

Menos de 12 resultados técnicamente válidos: valor de referencia CALAIRE-EA. Doce o más resultados técnicamente válidos: consenso robusto de los participantes.

13. Indicadores de evaluación y ausencia de calificación agregada

La evaluación utiliza z o z′, con ζ y En cuando se dispone de información utilizable sobre la incertidumbre. No hay calificación agregada de a1 a a7 ni calificación general de aprobado/reprobado.

14. Revisión de borradores, quejas y apelaciones

El informe borrador se entrega con una ventana de revisión de 14 días calendario. Dentro de ese plazo el participante puede solicitar correcciones de transcripción o identificación, formular observaciones técnicas o presentar una apelación formal conforme a P-PSEA-18. Vencido el plazo se emite el informe final. Una corrección posterior solo procede como enmienda controlada cuando se compruebe un error sustantivo. Las quejas se tramitan conforme a P-PSEA-17.

Compromisos de tiempos de respuesta:

Actividad	Plazo objetivo
Acuse de recibo de queja / apelación	5 días hábiles
Resolución de la queja	30 días calendario
Resolución de la apelación (compleja)	60 días calendario

Si un plazo no puede cumplirse, CALAIRE-EA debe informar antes de su vencimiento la causa, el estado del caso y la nueva fecha prevista de respuesta.

15. Informes de modificación e informes reemplazados

Si un informe final contiene un error sustantivo, CALAIRE-EA emite un informe enmendado marcado «ENMENDADO», con registro de los cambios. El informe original se marca «REEMPLAZADO» y se conserva según la retención de registros del SGC. Las correcciones tipográficas menores no requieren nueva emisión.

16. Uso permitido de informes y prohibición de afirmaciones engañosas

Texto estándar (idéntico al de CS-01 sección 9 y CS-13):

> "El participante podrá declarar que participó en la ronda de CALAIRE-EA identificada en este informe, para los gases indicados en él. No podrá declarar ni dar a entender que CALAIRE-EA está acreditada, que la ronda está acreditada o que el participante es técnicamente competente únicamente en virtud de su participación. El informe debe utilizarse íntegramente y sin representaciones engañosas de sus resultados o alcance. La evaluación detallada del desempeño se proporciona en el informe técnico separado. La distribución de este informe o su contenido a terceros requiere autorización escrita de CALAIRE-EA."

17. Estado previo a la acreditación

El servicio podrá describir sus bases de diseño pero no podrá afirmar que CALAIRE-EA o la ronda estén acreditadas.

18. Fuerza mayor, ley aplicable y lenguaje de responsabilidad aprobado

El texto definitivo de esta cláusula requiere revisión de la oficina jurídica de la Universidad. Contenido mínimo:

- **Fuerza mayor:** acontecimiento externo, imprevisible e irresistible que impide el cumplimiento, evaluado caso por caso conforme al derecho colombiano (CS-01 sección 8). Puede incluir desastre natural, incendio no atribuible, emergencia sanitaria, orden de autoridad, alteración grave del orden público o interrupción crítica externa. No incluye fallas evitables, falta de mantenimiento, falta de fondos ni problemas ordinarios de personal.
- **Ley aplicable:** leyes de la República de Colombia y normas contractuales internas aplicables a la Universidad Nacional de Colombia.
- **Resolución de controversias:** pendiente de validación por la oficina jurídica de la Universidad Nacional de Colombia. No se ofrecerá mediación, arbitraje ni jurisdicción específica hasta contar con texto institucional aprobado.
- **Límite de responsabilidad:** limitado al valor pagado por la ronda, con exclusión de daños indirectos y lucro cesante, sujeto a aprobación de la oficina jurídica.

- **Responsabilidad por daños al equipo:** el participante conserva el riesgo y decide sobre seguros de transporte y permanencia. CALAIRE documenta la recepción, estado, instalación y devolución. La Universidad solo responderá por daño directo que una investigación determine atribuible a actuación dolosa o gravemente negligente de su personal, dentro de los límites que apruebe la oficina jurídica. Se excluyen desgaste, falla propia, calibración o embalaje inadecuados, transporte, fuerza mayor y pérdida de datos del equipo.

19. Protección de datos (habeas data — Ley 1581 de 2012)

Esta cláusula es **obligatoria** en todo acuerdo comercial que involucre datos personales de los representantes y del personal del participante. El responsable del tratamiento es la Universidad Nacional de Colombia; CALAIRE es la unidad ejecutora y no debe identificarse como responsable separado del tratamiento.

> "El participante autoriza a la Universidad Nacional de Colombia a recolectar, almacenar, usar y circular los datos personales suministrados para gestionar la relación comercial, ejecutar la ronda, emitir informes y constancias y cumplir obligaciones legales, contables y documentales. Las comunicaciones comerciales futuras requieren consentimiento separado. El titular puede ejercer sus derechos de consulta, actualización, rectificación, supresión o revocación mediante los canales institucionales publicados en https://unal.edu.co/tratamiento-de-datos-personales.html o escribiendo a protecdatos_na@unal.edu.co. La retención se sujetará al procedimiento vigente de control de registros del PEA y a las tablas institucionales aplicables."

Aprobación

Versión	Fecha	Aprobador	Notas
0.1 BORRADOR	2026-07-12	—	Esquema de contenido para revisión legal
0.2 BORRADOR	2026-07-14	—	Se agregó una cláusula de protección de datos, resolución de controversias, compromisos de tiempo de respuesta, referencia cruzada I-PSEA-01, referencias de códigos SGC actualizadas, texto estándar de uso de informes.
0.2.1 CORRECCIÓN	2026-07-14	—	Bloque estándar cláusula 16 unificado con CS-01 §9 y CS-13 (agrega frase de uso íntegro); estado actualizado a BORRADOR.